

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6976/2542

บริษัท ทะเลใต้โภคภัณฑ์ จำกัด
บริษัท อีสเทิร์นฟีดมิลล์ จำกัด
หรือบริษัท ชลบุรีเมสซ์ จำกัด

โจทก์
จำเลย
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 472, มาตรา 488, มาตรา 852

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยชำระราคาค่าปลาปนที่จำเลยค้างชำระแก่โจทก์จำเลยให้การต่อสู้ว่าปลาปนที่โจทก์ส่งมอบให้แก่จำเลยมีสิ่งอื่นเจือปน ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายมากกว่าจำนวนที่โจทก์เรียกร้อง ขอให้ยกฟ้อง เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าหลังจากจำเลยได้รับปลาปนที่มีขนไก่ปลอมปนแล้วจำเลยยังสั่งซื้อปลาปนจากโจทก์ต่อไปอีก30คันรถบรรทุกแสดงว่าแม้ปลาปนของโจทก์จะมีขนไก่ปลอมปนอยู่บ้างก็น่าจะเพียงเล็กน้อย ไม่ถึงกับทำให้ไก่ของจำเลยเจริญเติบโตช้ากว่าปกติการที่ปลาปนมีขนไก่ปลอมปนอยู่จึงไม่ถึงกับถือได้ว่าเป็นกรณีทรัพย์สินที่ขายชำรุดบกพร่องอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติในอันที่โจทก์ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อจำเลยผู้ซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 472 จำเลยจึงไม่มีสิทธิจะยึดหน่วงราคาที่ยังไม่ได้ชำระให้แก่โจทก์ได้ตามมาตรา 488 จำเลยฎีกาว่า สมาคมผู้ผลิตปลาปนไทยได้ใกล้เคียงให้จนโจทก์และจำเลยตกลงกันว่าจำเลยจะชำระเงินให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ค้างชำระแสดงว่าได้มีการตกลงระงับข้อพิพาทแล้ว อันทำให้ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินเต็มจำนวนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 852 นั้น เมื่อจำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การ จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลล่าง

ทั้งสองต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรค
หนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลฎีกามีคำสั่งย้อนสำนวนมาให้ศาลชั้นต้นทำการสืบพยาน
จำเลยที่ระบุเพิ่มเติม แล้วให้พิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซื้อปลาปนจากโจทก์หลายครั้งรวมเป็นน้ำหนัก
จำนวน 838,680 กิโลกรัม ราคา 8,535,194 บาท และจำเลยได้ชำระเงินแก่โจทก์
แล้วจำนวน 8,064,823 บาท คงค้างชำระอีกจำนวน 470,371 บาท รวมต้นเงินและ
ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 488,009 บาท โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระแล้วแต่
จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 488,009 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินจำนวน 470,371 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า ที่โจทก์อ้างว่าจำเลยซื้อปลาปนจากโจทก์
จำนวน 838,680 กิโลกรัม เป็นเงิน 8,535,194 บาท นั้นไม่ถูกต้อง ทั้งปลาปนที่
โจทก์ส่งมอบให้แก่จำเลยมีสิ่งอื่นเจือปนลงไปด้วย ทำให้คุณภาพไม่เหมาะสมที่จะนำ
ไปใช้ผสมอาหารเลี้ยงไก่ ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายมากกว่าจำนวนเงินที่โจทก์
เรียกร้องโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินจากจำเลย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม และโจทก์
ไม่เคยทวงถามให้จำเลยชำระเงิน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาใหม่แล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 470,371 บาท
แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 23 มิถุนายน

2530เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ทั้งนี้ดอกเบี้ยเมื่อคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน
จำนวน17,638 บาท ตามที่โจทก์ขอ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงแห่งคดีรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า
ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2530 ถึงเดือนพฤษภาคม 2530 จำเลยสั่งซื้อปลาปนจาก
โจทก์หลายครั้งคิดเป็นน้ำหนักจำนวน 838,680 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน
จำนวน8,535,194 บาท และจำเลยได้ชำระเงินแก่โจทก์แล้วจำนวน 8,064,823 บาท
คงค้างชำระอีกจำนวน 470,371 บาท ปรากฏว่าปลาปนบางส่วนที่โจทก์ส่งให้แก่
จำเลยระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2530 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2530 จำนวน 12 คัน
รถบรรทุกมีขนไก่เจือปนอยู่ด้วย ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าโจทก์มี
สิทธิฟ้องเรียกให้จำเลยชำระราคาค่าปลาปนที่จำเลยค้างชำระแก่โจทก์ตามฟ้องได้
หรือไม่ จำเลยนำสืบอ้างว่าจำนวนปลาปนจำนวน 12 คันรถบรรทุกที่โจทก์ส่งให้แก่
จำเลยมีขนไก่เจือปนอยู่ด้วยตามรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เอกสารหมายเลข 3
ทำให้ปลาปนมีโปรตีนสูงแต่ทำให้ไก่เจริญเติบโตช้า แต่จำเลยนำสืบไม่ได้ว่าจำนวน
ขนไก่ที่ปลอมปนอยู่ในปลาปนจำนวน 12 คันรถบรรทุกดังกล่าวมีจำนวนมากน้อย
เพียงใด และจำนวนขนไก่ที่ปลอมปนในปลาปน ซึ่งทำให้ปลาปนมีโปรตีนสูงขึ้นดัง
กล่าวมีมากพอที่จะทำให้ไก่เจริญเติบโตช้าไปกี่วัน และจำเลยได้รับความเสียหาย
เพียงใด เมื่อจำเลยทราบจากรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เอกสารหมายเลข 3 ว่า ปลา
ปนที่โจทก์ส่งมานั้นมีขนไก่ปลอมปนมาด้วย ก็ไม่ปรากฏจากทางนำสืบของจำเลย
ว่าจำเลยได้แจ้งให้โจทก์ทราบว่าปลาปนที่ส่งมาไม่ถูกต้องตามที่จำเลยตกลงซื้อจาก

โจทก์หรือส่งปลาปนดังกล่าวคืนไปเพื่อให้โจทก์ส่งปลาปนมาใหม่ให้ถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้แต่อย่างใด กลับปรากฏจากคำเบิกความของนายทรงชัย คุปติเวช กรรมการผู้จัดการบริษัทจำเลยว่าจำเลยได้ใช้ปลาปนที่อ้างว่ามีชนไก่ปลอมปนทั้ง 12 คันรถบรรทุกทั้งหมด อีกทั้งภายหลังจำเลยยังสั่งซื้อปลาปนจากโจทก์อีกจำนวนถึง 30 คันรถบรรทุก เป็นเงินประมาณ 3,000,000 บาท และจำเลยก็ได้ชำระราคาปลาปนที่จำเลยสั่งซื้อจากโจทก์ในคราวหลังดังกล่าวให้โจทก์เรียบร้อยแล้ว การที่จำเลยใช้ปลาปนที่จำเลยอ้างว่ามีชนไก่ปลอมปนทั้งหมดทั้ง 12 คันรถบรรทุก โดยมีได้แจ้งให้โจทก์ทราบว่าโจทก์ส่งปลาปนมาให้จำเลยโดยผิดไปจากข้อตกลงนั้น เห็นว่าเป็นการผิดวิสัยของการค้าขาย หากปลาปนของโจทก์มีชนไก่ปลอมปนอยู่จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ไก่ของจำเลยหรือทำให้ไก่ของจำเลยเจริญเติบโตช้ากว่าปกติแล้ว จำเลยย่อมจะได้แย้งหักทวงและไม่ยอมสั่งซื้อปลาปนจากโจทก์อีก แสดงว่าแม้ปลาปนของโจทก์จะมีชนไก่ปลอมปนอยู่บ้างก็น่าจะเพียงเล็กน้อย ไม่ถึงกับทำให้ไก่ของจำเลยเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ เช่นนี้ การที่ปลาปนจำนวน 12 คันรถบรรทุกดังกล่าวมีชนไก่ปลอมปนอยู่จึงไม่ถึงกับถือได้ว่าเป็นกรณีทรัพย์สินที่ขายชำรุดบกพร่องอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติในอันที่โจทก์ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อจำเลยผู้ซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 472 และจำเลยไม่มีสิทธิจะยึดหน่วงราคาที่ยังไม่ได้ชำระให้แก่โจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 488 จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระราคาปลาปนที่ค้างชำระตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ ส่วนข้อที่จำเลยฎีกาว่า สมาคมผู้ผลิตปลาปนไทยได้ไกล่เกลี่ยให้จนโจทก์และจำเลยตกลงกันว่าจำเลยจะชำระเงินให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ค้างชำระ แล้วให้โจทก์ออกไปเสร็จรับเงินเต็มตามจำนวนที่ค้างชำระ แสดงว่าข้อพิพาทระหว่างโจทก์และจำเลยได้มีการตกลงระงับข้อพิพาทแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินเต็มจำนวนเนื่องจากการตกลงระงับข้อพิพาทบางส่วนแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 852 นั้น เห็นว่า

ฎีกาของจำเลยข้อดังกล่าวจำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(กมล เพียรพิทักษ์-สกันธ์ กฤติยาวงศ์-ทองหล่อ โฉมงาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>